



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

1

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב קדושי קהיר 38, חולון

באמצעות : גיא סלוצקי ת.ז. 029394239

ע"י ב"כ עו"ד נבו למפל ו/או גיא ניסקי

מרחוב ריב"ל 7, תל אביב 67778

טל. 03-6382123 פקס. 03-6382100

ו/או ע"י עו"ד טל מצליח

מרחוב קדושי קהיר 38 חולון 58362

טל : 050-6441156 טלפקס : 03-6516677

נ ג ד

הנתבעים: 1. עמרם שלמה ת"ז 050408749

2. עמרם נורית ת"ז 051361756

3. גד אלימי ת"ז 028506509

ע"י עו"ד נ.ח (בוחבוט) בר-חן

מרחוב מדבר סיני 34, ת"ד 18509 ירושלים 97805

טל : 077-5334209 פקס : 02-5323963

פסק – דין

א. כללי

1. האם רשאי בעל דירה להניח על גבי הגג הצמוד לדירתו מתקני גישה אלחוטיים/אנטנות סלולאריות ולבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות או נציגות הבית - זוהי השאלה המשפטית המונחת בפניי להכרעה.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

2

ב. הצדדים להליך

2. הצדדים להליך הם נציגות הבית המשותף רחוב קדושי קהיר 38 חולון הידוע גם כגוש 7132 חלקה 182 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").

הבית מכיל סה"כ 64 דירות ב- 2 מבנים.

התביעה דנא מתייחסת לאחד המבנים (מבנה ב') הכולל את חלקות משנה 33-66.

3. הנתבעים 1-2 הם הבעלים הרשומים של דירה, חלקת משנה 64, בשטח 111.60 מ"ר המצויה בקומה השמינית של מבנה ב'. לדירה זו צמוד גג המסומן באותיות מ"ד בשטח של 113.30 מ"ר (להלן: "דירת הנתבעים" או "הדירה").

4. הנתבע 3 זכאי להירשם כבעליה של הדירה ולטובתו רשומה הערת אזהרה על הדירה מיום 11.2.2007.

ג. טענות הצדדים:

טענות התובעת (בתמצית)

5. הנתבעים, או מי מהם, ביצעו שינויים ברכוש המשותף שעה שבנו גדר על גבי הקירות החיצוניים של הבית וזאת במטרה להסוות מתקנים שהונחו על ידם על הגג הצמוד לדירה (הצמדה מ"ד) כל זאת תוך פגיעה בחזות החיצונית של הבית וללא הרשאת בעלי הדירות.

הנתבעים ביצעו שינויים ברכוש המשותף הכוללים קדיחת חורים בחלקי הבית ומתיחת כבלים דרך חדר המדרגות המשותף באופן שגרם נזק לרכוש המשותף ופגע בערכו וזאת ללא הסכמת בעלי הדירות לכך.

6. השינויים הנ"ל שבוצעו על ידי הנתבעים, או מי מהם, בדירתם מסכנים או עלולים לסכן את קיומו של הרכוש המשותף וכן משנים או עשויים לשנות את ערכו (סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969-



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

3

להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק". הנתבעים ביצעו שינויים בדירתם הפוגעים בדירות אחרות בבית ובפרט בדירת הגג הסמוכה לדירה נשוא ההליך באופן המסכן אותה ומביא או עלול להביא לשינוי- ירידה בערכה, כל זאת ללא קבלת הסכמה לכך.

7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טוענת התובעת כי על הגג הצמוד לדירת הנתבעים הוקם, ללא היתר, חדר אשר הוצא לגביו צו הריסה (שטרם מומש). לטענת התובעת הקמת החדר הנ"ל וכן כובד הציוד המונח על הגג (אנטנות סלולאריות והציוד התומך בהן) מסכנים את הרכוש המשותף וערכו. כמו כן, רמת הקרינה הנפלטת מהמתקנים שהוצבו על הגג מסכנת אף היא את הבית המשותף ודירותיו.

8. הנתבעים התנהגו בחוסר תום לב תוך הסתרת מהות הפעולות המתרחשות בגג והסוואתן. פעולות הנתבעים שינו את ייעוד דירת הנתבעים ממגורים לעסק בניגוד להיתר הבניה.

9. לנוכח האמור לעיל, מבקשת התובעת להורות על הסרת המתקנים-האנטנות הסלולאריות לרבות הציוד התומך בהן. עוד ובנוסף מבוקש להורות לנתבעים להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו לרבות הסרת הגדר שהוקמה על גבי הקירות החיצוניים של הבית, איטום הקידוחים שנעשו ברכוש המשותף וסילוק הכבלים שהועברו בתוך חדר המדרגות.

ד. טענות הנתבעים (בתמצית)

10. התביעה היא טורדנית וקנטרנית שכן טענות התובעת בדבר כובד הציוד, כמו גם כמות הקרינה (הבלתי מייננת), נבחנו על ידי הרשויות המוסמכות ולא נמצא בהן כל ממש.

11. אין המדובר בהפרה/ות של התקנון המצוי אלא בתביעה נזיקית. שימוש פרטי אשר נעשה בתוך דירה פרטית אינו בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין.



משרד המשפטים

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין חולון

ת.ת: 144/12

4

12. התקנת מתקני גישה אלחוטיים היא תופעה רווחת, ככל שיש ליחיד התובעת רתיעה ממתקנים אלו אזי מדובר בתופעה סובייקטיבית שמקורה באישיות יחיד התובעת ונסיבותיהם.

13. לגישת הנתבעים, סעיף 2 לתקנון המצוי דן אך ורק בשינויים פיזיים בגוף הדירה הפוגעים בה פיזית או ברכושו של בעל דירה אחר או ברכוש המשותף. התקנון המצוי נועד להגן על זכויות הקניין של בעלי הדירות ולא על אינטרסים אחרים המוגנים ע"י פק' הנזיקין.

14. התביעה הוגשה בידי אחד מחברי הנציגות מתוך סחטנות ורצון לחלוק בהכנסות הנובעות ממתקני הגישה הסלולאריים.

15. למתקנים הנמצאים על הגג הצמוד לדירה יש את כל האישורים הדרושים לשם הקמתם והפעלתם והם תואמים את הוראות כל דין ובכלל זה הוראות ואישורים מהמשרד לאיכות הסביבה, המעידים כי אין סיכון בטיחותי למי מבעלי הדירות בבית או מאן דהוא. קבלת התביעה תיצור "מסלול דיון מקביל" וזאת לאחר שהתקבלו כל ההיתרים הנדרשים לשם הקמת/הנחת המתקנים.

16. אין לנתבעים אין עצמם כל זכות במתקני הגישה אשר הוצבו לפני שנים בדירה ואין הם מוסמכים להסירם וזאת לנוכח הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

17. הנתבעים טוענים להעדר יריבות בינם לבין התובעת אשר לגישתם, לנוכח היותה נציגות הבית, אינה יכולה לטעון לירידת ערך דירה מדירות הבית; עוד נטען כי הדרישה להסרת מתקני הגישה מהגג הצמוד לדירת הנתבעים אינה מסוג הנושאים הנוגעים לניהול הבית המשותף ועל כן התובעת לא הייתה רשאית להגיש את התביעה.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

5

בסיכומיהם הוסיפו הנתבעים טענה לפיה מר גיא סלוצקי, חבר הנציגות, אינו בעל דירה בבית וכן טענות פרוצדוראליות ביחס לזהות הנציגות וחבריה.

ה. ממצאי הביקור במקום

18. ביום 19.6.13 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וזאת על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים.

מביקורי הנ"ל מצאתי לציין את העובדות הבאות :

- (א) חזית הבית פונה לכיוון רחוב קדושי קהיר והיא אחידה למראה. על גבי הקירות החיצוניים של הבית מותקנים מעבי מזגנים וסורגים.
- (ב) הופניתי על ידי ב"כ הנתבעים לעבר גג הבית הסמוך (קדושי קהיר 34 חולון) על הגג הנ"ל נמצא מתקן הנחזה להיות מתקן גישה (ר' להלן) צבוע בצבע ירוק. הבחנתי במתקנים הדומים במראם למתקנים נשוא ההליך גם בגגות נוספים ברחוב. הבחנתי כי בבית ברחוב קדושי קהיר מס' 34 מדובר במתקן אחד ובבית שברחוב קדושי קהיר מס' 32 הבחנתי ב- שני מתקנים.
- (ג) בדופן המערבית דרומית של הבית מותקנים סורגים ומעבי מזגנים. בחלק הבית העליון הותקנה גדר לבנה הבולטת כדי מטר אחד מעל מעקה הבית. הגדר הנ"ל מצויה גם בחלק הדרומי של הבית והיא מקיפה את כל הגג שסומן באותיות מ"ד. לא הבחנתי בגדר דומה בדופן הצפונית או בחזית הבית. ניתן להבחין כי מאחורי הגדר הנ"ל מצויים מתקנים שונים, אם כי ממרחק לא ניתן לעמוד על טיבם.
- (ד) בקומה הרלבנטית (הקומה השמינית) נמצאות ארבע דירות, וכן תא מוני גז.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

6

ה) תאמוני הגז מכיל צנרת מים וניכרת רטיבות בתקרה.
מן העבר השני קיים תא חשמל-ובו מצויים שעוני חשמל של הדירות בקומה.
בתא הנ"ל מצויים כבלים מסוגים שונים וניכר כי נעשו קידוחים בתקרה על מנת לחבר בין הכבלים לבין השעונים המצויים בחדר.
באופן גס ניתן לחלק החדר ל-2 חלקים: צפוני ודרומי. בחלק הצפוני ניכר מיעוט שעונים, מתגים וכבלים וכן אין קידוחים בתקרה. ואילו בחלק הדרומי קיימים קידוחים רבים.

ו) בקומה התשיעית קיים חדר המכונות של המעלית. בחלק המערבי רצפת חדר המדרגות שבורה, כבלים מונחים על גבי קיר חדר המדרגות בזווית של 25 מעלות כמו כן הבחנתי בתעלת כבלים שבורה.
התעלה והכבלים יורדים דרך הרצפה (השבורה) לתא הנוכר בסעיף ה' לעיל.

ז) בקומה של חדר המעלית נמצאת הכניסה לגג דירת משפחת סלוצקי (אשר בנה, גיא, הוא אחד מחברי הנציגות) מדובר בגג (ליתר דיוק מרפסת גג) הנפרד מדירת המגורים של משפחת סלוצקי אשר לה כניסה נפרדת.
בגג הנ"ל לא נמצאו כל מטלטלין למעט סולם וארון שירות.
מצבו התחזוקתי של הגג הנ"ל ירוד.
בקיר המשותף בין גג זה לבין הגג נשוא התביעה קיימת הגבהה באמצעות גדר עץ (בגובה של כ-40 ס"מ).

ח) בנוסף, בין הגג שבבעלות סלוצקי לבין הגג נשוא התביעה קיימת הפרדה באמצעות לוח אלומיניום כסוף שלאחריו הגדר הלבנה שתוארה בסעיף ג' לעיל.
כמו כן הבחנתי ברשת שנפרסה בין 2 הגגות (רשת המשמשת לעיתים לשם הרחקת יונים).



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

7

ט) במבט כלפי מטה לכיוון דרום ומזרח ניתן להבחין בגינה ציבורית וגני ילדים.

י) לבית קיים גג המהווה רכוש משותף - הכניסה אליו נעשית דרך פתח קטן יחסית ובאמצעות דלת ברזל (ננעלת).
על הגג הנ"ל מונחים קולטים של דודי שמש, ומספר מעבי מזגנים.

י"א) בין הגג המשותף לבין גג דירת הנתבעים (הצמדה מ"ד) ניצב מעקה בגובה כ- 1.60 מטר שלאחריו קיים מבנה המסתיים בגג משופע עשוי עץ אשר מצבו התחזוקתי לקוי.
במבנה זה נפער חלון כוון צפון בגודל של כ- 80 X 30 ס"מ.
בהמשך, מעל הקיר שתואר לעיל קיימת גדר ברזל ואחריה גדר לבנה אטומה.
לטענת התובעת המבנה שתואר לעיל הוא המבנה לגביו הוצא צו הריסה.

י"ב) על גג דירת הנתבעים (הצמדה מ"ד) ניצבים 6 מתקנים ;
גודל כל מתקן כ- 50 X 70 ס"מ.
המתקנים מקובעים בחלקם התחתון למעקה הבית ואילו החלק העליון של המתקן הנראה כקופסה מלבנית נמצא מאחורי גדר הפלסטיק הלבנה שתוארה לעיל.
במרכז הגג נמצאים מטלטלין שונים : עציצים ריקים, כסאות, ו- 4 מעבי מזגנים. על רצפת הגג מונחים כבלים שונים.
כל אלו הם בנוסף לחדר שתואר בסעיף י"א לעיל.
מגג מ"ד ניתן להבחין בחלונות החדר - חלונות אטומים בלבני זכוכית.
שרשרת ברזל נמוכה מגבילה את הגישה לגג ולמתקנים.
על אחד המתקנים (בכיוון דרום מערב) הודבקה מדבקה "אנטנה משדרת".



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

8

י"ג) בחלק הדרומי של גג דירת הנתבעים מצוי חדר סגור בדלת פלדלת לטענת ב"כ הנתבעים הדבר נעשה מכיוון שלגבי חלק זה קיים צו הריסה. חלק מהחדר אטום.

הכניסה לחדר אפשרית מתוך מבואת הכניסה לגג (אך לא מהגג עצמו).

י"ד) מדובר בחדר תקשורת ממוזג ואטום ובו ארונות תקשורת וכבלים. בחדר קיימים: מזגן, מצברים, כבלים רבים ומונה חשמל של פלאפון. לטענת התובעת בחדר מצויים ספרינקלרים.

ט"ו) בכניסה לגג הצמוד מותקן שלט ובו הודעה כדלקמן: "במקום זה מוצב מתקן שידור עבודות תחזוקה באזורים אלו יש לבצע עפ"י נוהל עובדים בקרבת מקורות שידור טל. לבירורים: 03-7186800".

ט"ז) החדר שבחלונו הבחנו מהגג המשותף משמש גם הוא חדר תקשורת. בסמוך לתקרה יש רשתות לכבלים, מונה של חברת פרטנר, מזגן, בידוד אקוסטי, מערכת אזעקה ומטף כיבוי אש.

י"ז) בדירת הנתבעים קיימים סלון, מטבח וחדר סגור; בכניסה לחדר הנ"ל קיים איטום אקוסטי מאסיבי, ובחדר קיימים: ארון תקשורת של מירס, הוט מובייל, כבלי תקשורת ומטף כיבוי אש. החדר ממוזג.

ו. דיון והכרעה

19. בהחלטתי המנומקת מיום 19.3.14 דחיתי את טענות הנתבעים בעניין העדר סמכותי העניינית לדון בתביעה; בנוסף מצאתי לדחות את טענות הנתבעים בדבר העדר סמכות/יריבות בין התובעת, נציגות הבית המשותף, לבינם ואין לי אלא לחזור על נימוקים אלו בקצרה.

דעתי היא כי תביעה בעניין שינויים הנעשים ברכוש המשותף מצויה בסמכות נציגות הבית המשותף; כמו כן, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "**חוק הבזק**") מקנה מעמד לנציגות הבית בעניינים הנוגעים



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

9

לתביעה דנא - ראו הסעיפים הרלבנטיים בחוק הבזק המצויים בסמכות מפקח על רישום מקרקעין (סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969).

20. לא מצאתי להידרש בהרחבה ל"טענות הפרוצדוראליות" אשר הועלו על ידי הנתבעים בסיכומיהם לפיה הנציגות לא הייתה רשאית להגיש התביעה בין היתר מהטעם שמר גיא סלוצקי אינו בעל דירה בבית. טענות אלו, לא זו בלבד שנטענו על ידי הנתבעים לראשונה בסיכומיהם, הן גם אינן עולות בקנה אחד עם הטענות העובדתיות שהועלו על ידם בכתב הגנתם (ראה סעיף 4 לכתב ההגנה ממנו עולה כי מר גיא סלוצקי הינן בעל דירה בבית).

למעלה מהצורך, אציין כי הוכח בפניי שבעלי הדירות בבית הסמיכו את נציגות הבית להגיש את התביעה דנא וכי אין חובה כי לנציגות הבית ייבחר אדם אשר הוא בעל דירה בבית דווקא.

21. מצאתי לדחות את טענות התובעת הנוגעות להפרת חוק התכנון והבניה ופקודת הנזיקין בהעדר סמכות עניינית לדון בהן.

ז. מהלך הדיון ועדויות הצדדים

22. ביום 19.6.13 ו- 24.12.13 התקיימו דיוני הוכחות במהלכם העידו ונחקרו עדי הצדדים.

מטעם התובעת ובעלי הדירות העידו: גיא סלוצקי, פורתי יעל ועליזה בן יוסף אפשטיין; כן העידו שני מומחים: מר סידאוי – שמאי מקרקעין ומר רוזנבאום – מהנדס אזרחי.

23. מטעם הנתבעים העידו: הנתבע 3 ואברהם דב בר חן. הנתבעים אמנם הגישו חוות דעת מומחה מטעמם (ימים ספורים לפני המועד שנקבע לדיון), ברם, מומחה זה לא התייצב לדיון ההוכחות על מנת להיחקר על חוות דעתו אף שלנתבעים ניתנה הזדמנות לעשות כן ועל כן איני נותנת לחוות דעת זו משקל כלשהו בהכרעתי.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

10

24. אני דוחה את בקשת הנתבעים אשר הועלתה במסגרת "תוספת לסיכומים" שהוגשה על ידם לקבוע מועד נוסף לדיון לשם חקירת המומחה. משלא הוצגה תעודה רפואית התומכת בטענת הנתבעים לסיבת אי התייצבות המומחה לדיון שנקבע, לא מצאתי לשנות מהחלטתי מיום 24.12.13 ומהנימוקים המפורטים באותה החלטה.

ח. היקף המחלוקת

25. כבר בפתח הדברים אציין כי יריעת המחלוקת בין הצדדים צומצמה והיא אינה מתייחסת לקרינה הנפלטת מהמתקנים המצויים על הגג המסומן מ"ד ואף אינה מתייחסת לעובדה שהמתקנים הונחו על הגג בהיתר (ראו עמ' 2 לפרוטוקול מיום 21.1.13 שורות 14-16).

המחלוקת גם אינה נוגעת לעומס המשקל המוטל על הקונסטרוקציה של הבית עקב הנחת המתקנים והציוד הנלווה אליהם (ראו ויתור התובעת על טענותיה בעניין זה בעמ' 9 לפרוטוקול 32-38 וכן עמ' 10 לפרוטוקול שורות 5-6).

מחלוקות הצדדים מתמקדות במהות המתקנים המונחים על גג מ"ד ובשאלה האם פעולות הנתבעים, או מי מהם, בהנחתם מהוות הפרה של חוק המקרקעין או תקנון הבית המשותף.

26. לנוכח האמור לעיל, אבחן את טענות הצדדים ואכריע במחלוקות דלעיל.

ט. סיווג מהות המתקנים

27. בעוד שהתובעת מכנה את המתקנים המונחים על גג מ"ד - "אנטנות סלולאריות" מכנים הנתבעים את אותם מתקנים כ"מתקני גישה".
לטענת התובעת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעדותו של מר סלוצקי מטעמה, וכן בסיכומיה: "מתקני גישה זו מילה מכובסת בכל מתקן גישה יש אנטנה אחת לפחות וברובן יש שתיים. יש כאן שלט שיש אנטנה משדרת ודוחות



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

11

שהמילה **אנטנה** נמצאת שם הרבה פעמים. (ראו עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 19.6.13 שורות 6-11).

דברי העד הנ"ל נתמכו בעדותו של מר סידאוי, שמאי מקרקעין מטעם התובעת, אשר העיד כי לדידו אין כל הבדל בין אנטנה לבין מתקן גישה וכי בכל מתקן גישה יש אנטנה אחת או שתיים.

הנתבעים לא סתרו טענה זו.

28. הנתבעים מאשרים בסיכומיהם כי בכל מתקן גישה אכן קיימת אנטנה סלולארית המשדרת וקולטת. עם זאת, מציינים הנתבעים כי אנטנה סלולארית כזו מצויה בכל מכשיר פלאפון סלולארי.

29. איש מהצדדים לא הבהיר מהי נפקותה של ההגדרה בה הוא אוחז ומהי חשיבותה "לחיזוק" טענותיו. הנתבעים ציינו בסיכומיהם כי למונח "אנטנה סלולארית" קונוטציה – הקשר – שלילי וכי מהטעם הזה בוחרת התובעת לעשות בו שימוש.

30. עיון בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "**חוק התו"ב**") מלמד כי להבחנה בין "אנטנה סלולארית" לבין "מתקן גישה" קיימת חשיבות במסגרת סעיף 266 ג' לחוק התו"ב המקנה פטור ספציפי מהצורך להוציא היתר בניה

(בכפוף להתקיימות מספר תנאים) למתקן גישה אלחוטי. ברם, נושא קיום ההיתר כאמור, אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים.

31. המונח "מתקן גישה אלחוטי" נזכר בסעיף 27 ג' לחוק הבזק שכותרתו "התקנת מיתקן גישה אלחוטי בבית משותף" הקובע:



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

12

27"ג.א) ביקש בעל דירה בבית משותף (בסימן זה - המבקש), התקנת מיתקן גישה אלחוטית על גג הבנין, במקום שאינו רכוש משותף, רשאי המפקח להתיר את ההתקנה בהתקיים כל אלה:

- (1) המבקש ובעל הזכויות במקום המיועד להתקנה (להלן - בעל הזכויות) לא הגיעו להסכמה על עצם ההתקנה, או על התנאים להתקנה, בתוך 30 ימים מהיום שהמבקש פנה בבקשה בכתב לבעל הזכויות;
- (2) המבקש פנה אל המפקח בכתב בבקשה להתיר את ההתקנה;
- (3) המבקש הוכיח כי ההתקנה ברכוש המשותף אינה אפשרית, או שהיא תפגע באופן מהותי בעצם השידור או הקליטה, אלא אם כן הוכיח בעל הזכויות כי ניתן לבצע את ההתקנה, באופן סביר, במקום אחר מחוץ לבית המשותף;
- (4) המבקש הציג היתר מטעם המשרד לאיכות הסביבה כאמור בסעיף 27ב(ג);
- (5) מיתקן הגישה האלחוטית נועד, בין השאר, לספק שירותי בזק למבקש.

(1) (ב) פנה המבקש למפקח כאמור בסעיף קטן (א)2), ימציא העתק הפניה מיד לנציגות הבית המשותף; נציגות הבית המשותף, וכל בעל דירה בבית המשותף רשאים, בתוך 30 ימים ממועד הודעת המבקש, להצטרף לדיון אצל המפקח בענין קביעת תנאים והוראות באשר להתקנה או בבקשה למנעה;

- (2) המפקח רשאי להתיר את התקנת מיתקן הגישה האלחוטית, ולהתנות בתנאים והוראות שיקבע, לרבות במקרה שבעל הזכויות יהיה מעוניין בהסרת מיתקן הגישה האלחוטית או בהעתקתו למקום אחר, כדי לאפשר את ביצוען של עבודות בניה מכוח היתר בניה על פי הוראות חוק התכנון והבניה.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

13

(ג) החליט המפקח בענין התקנת מיתקן גישה אלחוטית בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ניתן לפנות למפקח בבקשה לשנות את החלטתו, אם השתנו הנסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה.

(ד) הוראות סימן ד' לפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפני מפקח גם לפי סעיף זה. (ההדגשות שלי – ד.ק.ב.).

32. סעיף 27 ג' הנ"ל מצוי בפרק ו' לחוק הבזק שהוא הפרק הנוגע לסמכויות הקשורות במקרקעין. חוק הבזק מגדיר "מפקח" – לצורך סעיף 27 ג' הנ"ל כמפקח על פי חוק המקרקעין (ראו הגדרות בסעיף 17 לחוק הבזק).

33. כאמור, גם סעיף 72 לחוק המקרקעין הוא הסעיף העוסק בסמכות המפקח לדון בסכסוכים בין בעלי דירות מציין כי המפקח ידון בסכסוך בין בעלי דירות בנוגע לסעיפים 6 נט עד 6 סא, 21 ב ו-27 ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982.

34. משילובם של סעיפים אלו עולה כי למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בנוגע לסעיפים דלעיל בחוק הבזק וזהו נימוק נוסף וחיזוק למסקנת המסקנת לפיה קמה לי הסמכות לדון בתביעה זו.

35. נותר, אם כן, לבחון האם המתקנים שהונחו על גג מ"ד אכן עונים על הגדרת "מתקן גישה אלחוטי" – אם לאו.

36. סעיף 27 לחוק הבזק מגדיר "מיתקן גישה אלחוטית" כך :

"מיתקן בזק, שממדי אינם עולים על 30d50d80 ס"מ-תקני, המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לענין זה;"

37. ממדיהם של המתקנים נושא דיונו עונים על ההגדרה הפיזית הנקובה לעיל (ראה ממצאי הביקור במקום לעיל ונספחי התביעה);



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

14

הגדרת "מתקן בזק" מופיעה בסעיף 1 לאותו חוק הקובע: "מתקן בזק הוא מתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק". ולבסוף המונח "בזק" מוגדר כ: "שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות";

38. מההגדרות לעיל דעתי היא כי המתקנים נושא ההליך הם אכן "מתקני גישה אלחוטית".

אדגיש כי קביעה זו תואמת את עמדת הנתבעים עצמם בכתבי טענותיהם.

י. האם הנתבעים היו רשאים להניח מתקן/ני גישה אלחוטי על הגג הצמוד להם ללא קבלת הסכמת נציגות הבית

39. סעיף 27 ל"חוק הבזק" קובע את הפרוצדורה בה על המבקש לנקוט מקום שמבוקש להקים מתקני גישה בבית משותף על גג הבניין במקום שאינו רכוש משותף (דהיינו, בנסיבות הזהות לענייננו).

40. על פי סעיף 27 לחוק הבזק על המבקש במקרה זה לפנות למפקח ולבקש את אישורו להנחת המתקן וכן להודיע על כך לנציגות הבית המשותף וזו רשאית (וכן רשאי כל בעל דירה בבית המשותף) להצטרף לדיון אצל המפקח בעניין קביעת תנאים והוראות באשר להתקנה או בבקשה למנעה. ראה סעיף 27 ג (ב) לחוק הקובע:

"... (ב) (1) פנה המבקש למפקח כאמור בסעיף קטן (א)(2), ימציא העתק הפניה מיד לנציגות הבית המשותף; נציגות הבית המשותף, וכל בעל דירה בבית המשותף רשאים, בתוך 30 ימים ממועד הודעת המבקש, להצטרף לדיון אצל המפקח



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

15

בענין קביעת תנאים והוראות באשר להתקנה או בבקשה

למנעה;...."

41. הנתבעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי התבקש על ידם או מי מטעמם אישור שכזה מאת המפקח ואף לא טענו כי פנו בכתב לתובעת כפי שנדרש בחוק הבזק ודי בכך לדידי כדי לקבל את התביעה בעניין זה.

42. העד מר דב בר חן הודה כי לא פנה למפקח בהתאם לסעיף 27 א' ו- ב' לחוק הבזק לעיל. בנוסף, לא שוכנעתי כי הנתבעים, או מי מהם, פנו לנציגות הבית לשם קבלת אישורה להנחת המתקנים. נהפוך הוא, מעדותו של מר אלימי בשילוב עדותו של מר חן שוכנעתי כי בקשה כזו לא הוגשה ולא אושרה על ידי חברי הנציגות.

43. למעשה, התקנת המתקנים נעשתה ללא כל מעורבות של מי מבעלי הדירות או של נציגות הבית באופן שלא היה בידם לתת את עמדתם ביחס למתקנים אלו כנדרש בחוק הבזק (ראה עמ' 17 לפרוטוקול שורות 36-37).

44. בעפא (ת"א) 80217/06 יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה – גב' יעל גרמן נ' סלקום ישראל בע"מ (פס"ד מיום 22.5.08 פורסם במאגרים משפטיים) נאמרו דברים בנוגע לצורך בהיתר בניה לשם הקמת מתקן גישה אלחוטי היפים גם לענייננו :

"פרשנות זו לחוק מתיישבת גם עם ההגנה על אינטרסים נוספים הבאים לידי ביטוי בחוק התכנון והבניה ובתקנותיו, והם, בין היתר, לאפשר מתן הזדמנות לציבור להתנגד לבקשה להיתר ודרישה לחתימתם של בעלי דירות בבית משותף, אשר האינטרס הישיר והמידי שלהם עלול להיפגע. על כן, מן הראוי הוא שיהיו שיקולים כבדי משקל ושיקולי מדיניות אשר נלקחים בחשבון ויינתן להם ערכם החברתי והציבורי, לעומת אינטרסים כלכליים של סקטור מצומצם." (ההדגשות שלי- ד.ק.ב.).



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

16

45. דעתי היא שבנסיבות הליך זה, כפי שהוכחו בפניי, לא ניתנה לבעלי הדירות הזדמנות להתנגד להנחת המתקנים ולהביע את עמדתם במסגרת הדיונית של חוק הבזק וחוק המקרקעין.

אשר על כן, דעתי היא כי דין התביעה בעניין זה להתקבל.

46. זאת ועוד, דעתי היא כי דין התביעה להתקבל גם מהטעם שהנתבעים ביצעו שינויים ברכוש המשותף בניגוד לתקנון הבית המשותף וזאת ללא קבלת הרשאה מתאימה – והכל כפי שיפורט להלן.

יא. שינויים ברכוש המשותף

47. סעיף 2 לתקנון המצוי (החל בעניינו) קובע :

”(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה ”פגיעה ברכוש המשותף” – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בגמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.”

יב. הקמת הגדר

48. לא יכולה להיות מחלוקת כי הגדר הלבנה שהותקנה על גבי המעקה המקיף את הגג מ”ד מהווה ”פגיעה ברכוש המשותף” כמשמעות מונח זה בסעיף 2



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

17

לתקנון המצוי. כפי שציינתי בממצאי מהביקור במקום (ראו לעיל) חזית הבית נראית באופן כללי אחידה. הקמת הגדר, ללא כל ספק, פוגעת בחזות החיצונית התקינה והאחידה של הבית כפי שהיא הייתה בגמר הבניה וכך אני קובעת.

49. הנתבעים לא הוכיחו כי קיבלו את הסכמת בעלי הדירות להקמת הגדר. העד אברהם דב בר חן העיד כי פנה לנציגות הבית לקבלת אישור, ברם, התקשה לנקוב בשמו של יו"ר הנציגות (ראה עמ' 17 לפרוטוקול מיום 24.12.2013 שורות 14-19). יצוין כי יו"ר הנציגות הנ"ל - חרף חיוניותו להוכחת טענות הנתבעים - לא הובא לעדות מטעמים. הלכה פסוקה היא כי הימנעות צד מהבאת עד פועלת לחובתו. ראה לעניין זה **הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו ואח' פד"י (מה) 658 :**

"אי הבאתו של עד רלבנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד כי יש דברים בגו וכי בעל דין שנמנע מהבאתו חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד."

50. הנתבע 3 הודה כי לא היה בקשר עם בעלי הדירות בבית מלבד עם הנתבע 1 (ראה עמ' 12 לפרוטוקול שורה 21-24). מאחר והנתבע 1 והנתבע 3 הם בעלי אינטרס באותה דירה אין לראות בכך משום "קשר עם בעלי דירות בבית" והסכמת הנתבע 1 (ככל שניתנה) אין בה כדי להועיל.

51. הנתבע 3 ניסה ל"הרחיק" עצמו מהמעורבות בעניין השגת הסכמות מאת בעלי הדירות ושב וציין כי היה זה מתפקידה של החברה עמה התקשר בהסכם לדאוג לכל הדרישות באופן ראוי (ראה עמ' 13 לפרוטוקול מיום 24.12.2013 שורות 25-26).

הנתבע 3 העיד כי הוא עצמו לא פנה לנציגות הבית וכי הדבר נעשה באמצעות חברת ניבו (החברה עמה התקשר ביחס להתקנת המתקנים) וע"י מר דב בר חן בעל תפקיד בחברה הנ"ל (ראה עמ' 12 לפרוטוקול מיום 24.12.2013 שורה 14). העד דב בר חן העיד כי **"לא ניתנה הסכמה לגדר"** (עמ' 18 לפרוטוקול שורה 11).



משרד המשפטים

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין חולון

ת.ת: 144/12

18

52. הנתבע 3 הודה בעדותו כי לא היה ידוע לו על סעיף 2 לתקנון המצוי, וכי לא ביקש מאת בעלי הדירות את האישור הנדרש.

דעתי היא כי אין הנתבע 3 רשאי "להתנער" מחובותיו כבעל דירה ולהטיל את האחריות לקיום חובותיו על פי הדין על מאן דהוא (ואף מבלי לנסות ולהוכיח כי אותו מאן דהוא קיים חיובים אלו).

על פי חוק המקרקעין החובה בעניין זה מוטלת **על בעל דירה**. הנתבע 3 כמי שזכאי להירשם כבעליה של הדירה אינו יכול "לגלגל את האחריות" בעניין זה אל כתפי אחרים. מכל מקום, העד בר חן נציג חברת ניבו (בה תלה הנתבע 3 את יהבו) ממילא הודה כי אין בידו הסכמה בכתב מאת בעלי הדירות להקמת הגדר.

53. עוד ובנוסף, המומחה מטעם התובעת מר רוזנבאום - אשר עדותו לא נסתרה- העיד כי קיימת סכנה של קריסת הגדר (ראה עמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 24.12.13 שורות 34-35).

צירוף האמור לעיל מביאני למסקנה כי מדובר בשינויים שנעשו ברכוש המשותף מבלי שניתנה הסכמת האסיפה הכללית והעלולים לסכן את הרכוש המשותף.

אציין כי בתוספת לסיכומים שהוגשה על ידי הנתבעים נאותו האחרונים להסיר את גדר הפלסטיק ועל כן, ולנוכח כל האמור לעיל, כך אני מורה.

יג. שימוש בחדר המדרגות של הבית

54. הקמת הגדר אינה השינוי היחיד שנעשה בבית המשותף בידי הנתבעים. כפי שציינתי לעיל על גג מ"ד הותקנו מספר מתקני גישה אלחוטיים. אותם מתקני גישה אלחוטיים חוברו לחדרי התקשורת המצויים במפלס הגג וכן לחדר התקשורת שבמפלס הדירה עצמה.

55. לצורך חיבור המתקנים לחדרי התקשורת נמשכו כבלים, בין היתר, דרך חדר המדרגות באופן שגרם לשבר ברצפת חדר המדרגות בסמוך לחדר המכוניות של



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

19

המעלית. כמו כן נמשכו כבלים על גבי קירות חדר המדרגות תוך פגיעה בחזותו התקינה והאחידה.

56. באשר לפגיעה ברכוש המשותף באמצעות קידוחים שנעשו בתא מוני הגז. ככלל, בעל דירה רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף אף מבלי לקבל את הסכמת יתר בעלי הדירות **מקום שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף בתנאי הזמן והמקום.**

ההלכה בעניין זה נקבעה בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כח (1) 645 :
"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית, המתירה אותו. נראה לי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים."

57. לאחר שביקרתי במקום דעתי היא כי הנתבעים היו רשאים לעשות שימוש בתא מוני הגז (פיר) לצורך העברת כבלים שכן מדובר לדידי בשימוש סביר ברכוש המשותף שאינו מונע שימוש דומה מאחרים. עם זאת, שימוש סביר משמעו אין משמעותו קידוחים מיותרים (חורים שדרכם לא עוברים כבלים כלשהם) או העברת כבלים בתוך חדר המדרגות תוך גרימת נזק לרצפתו.

58. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 163/63 לווינהים ואח' נגד שוורצמן ואח' פד"י יז (13) 1722 אשר לא שונתה עד היום, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.
היות ואין חולק כי לא התבקשה, וממילא לא התקבלה הסכמת האסיפה הכללית, אין להתיר ביצוע שינויים אלו.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

20

59. אשר על כן, אני מורה לנתבעים לתקן את הליקויים בחדר המדרגות, קרי, לתקן את הריצוף השבור ולהסיר את הכבלים שהונחו על גבי הקירות וכן לאטום קידוחים מיותרים שנעשו (אשר דרכם לא עוברים כבלים) וזאת בתוך 45 יום מהיום. אציין כי משמצאתי כי יש לסלק המתקנים מגג מ"ד ספק אם יש עוד טעם בקיום הכבלים הנ"ל.

יד. פעולות בגג שעלולות לגרום נזק לבעלי דירות אחרים

60. סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין קובע כי דין הצמדה כדין הדירה.

61. בעדות המומחה מטעם התובעת מר רוזנבאום הוכח כי בגג התרחשו מספר הצפות. עדות זו גם גובתה בתמונות שצורפו לחוות הדעת (ראה לדוגמה תמונה מס' 5).

לפי עדותו של המומחה הנ"ל – אשר לא נסתרה – המפגש בין מים לכבלים עשוי לגרום לקצר והתלקחויות (ראה עמ' 11 לפרוטוקול מיום 24.12.14 שורות 8-11) ובכך לסכן הן את הרכוש המשותף והן את דירות הבית. אציין כי ב"כ הנתבעים ניסה לטעון בחקירתו כי הכבלים עמידים במיוחד למפגשי מים – חשמל, ברם, טענותיו אלו לא הוכחו.

לנוכח האמור לעיל אני מורה לנתבעים לסלק את הכבלים המצויים בגג מ"ד וזאת בתוך 45 יום מהיום.

טו. הפרת התקנון - בניית חדר על גבי הצמדה מ"ד

62. אין חולק כי לדירת הנתבעים צמוד גג מ"ד וכי גג זה מצוי בבעלותם. ברם, הצמדה של שטח לדירה אינה מקנה לבעליה את הזכות לבנות על גבי הצמדה; ניצול זכויות הבנייה בבית המשותף מותנה אפוא בהסכמת יתר בעלי הדירות ראה: ע"א 7156/96 שואעי נ' דניאל, פ"ד נג (1) 469. דהיינו, גריעה של חלק



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

21

מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת אין פירושה שיוך של אחוזי הבניה לאותה דירה.

63. התקנון המוסכם של הבית לא היקנה את זכויות הבניה למי מדירות הבית. לפיכך זכויות הבניה הינן בבעלות משותפת לכל בעלי הדירות ואין הנתבעים רשאים ליטול מהן ללא הרשאה, גם מקום שרק חלק מבין בעלי הדירות יכולים או מסוגלים לממש זכויות אלו בפועל.

64. כאמור, יש להבחין בין העובדה שהגג מ"ד צמוד לדירת הנתבעים לבין הזכות לבנות על גבי אותה הצמדה. בע"א 239/79 **ביבי נ' הוברט** לד (2) 807 נאמרו דברים היפים לענייננו :

"אגב, לעניין זה יש לאבחן בין ההצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסוימת לבין הרשות לבנות. גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך גם משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבניה ודרושה בכל מקרה הסכמתם כתנאי לקבלת ההיתר לפי **סעיף 145 לחוק התכנון והבניה** תשכ"ה-1965, הכל כמפורט בתקנות הנוגעות לעניין."

בנסיבות דנן, אני קובעת כי לא הוכחה הסכמת בעלי הדירות לבניה זו ועל כן דינה של הבניה לשבט. עם זאת, משלא נתבקשתי בכתב התביעה ליתן סעד אופרטיבי ביחס למבנה הנ"ל ומשעה שניתן צו להריסת מבנה זה על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים וכן קיים הליך תלוי ועומד בעניין בפני ועדת המשנה לתכנון ובניה אסתפק בדברים אלו.



משרד המשפטים

ת.ת: 144/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין
חולון

22

טז. סיכום וסוף דבר

65. אשר על כן, ולנוכח כל האמור לעיל, אני מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, כדלקמן:

א. להסיר על חשבונם בתוך 45 יום מהיום את כל מתקני הגישה המונחים על גג מ"ד.

ב. להסיר על חשבונם בתוך 45 יום את גדר הפלסטיק הלבנה שהונחה על גבי מעקה הבית.

ג. לתקן על חשבונם את כל הליקויים שנגרמו על ידם ברכוש המשותף ובהם הסרת הכבלים שנמתחו על קירות חדר המדרגות והתעלה שהותקנה על גבי קיר חדר המדרגות בין הקומה השמינית והתשיעית ותיקון הרצפות השבורות בקומות אלו ולהשיב על חשבונם את מצב הרכוש המשותף (טרם השינויים הנ"ל) לקדמותו.

ד. להסיר מגג מ"ד את הכבלים שהונחו על גבי הרצפה וזאת בתוך 45 יום מהיום.

66. בנוסף לנ"ל ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד לתובעת את הוצאותיה בהליך זה בסך 10,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 45 יום מהיום.

סכום אשר לא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום א' כסלו תשע"ה (23 נובמבר 2014) בהיעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון